رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠٥٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٧٣٣ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٧هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - إخلاء عقار - تهدم العقار - إجراء احترازي - العمل بالظن في الإجراءات الاحترازية - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - تفريط المضرور.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (أمانة محافظة جدة) بتعويضه عن خسارة أجرة السنة الأخيرة لمجمعه السكني جراء إخلائه - الثابت قيام المدعى عليها بإخلاء مجمع المدعي السكني؛ لوقوع حادثة تهدم فيه، ولصدور تقرير هندسي بأيلولة المجمع للسقوط - صدور حكم المحكمة الإدارية بتعويض المدعي؛ استناداً إلى تضرر المدعي بخسارة أجرة المجمع جراء خطأ المدعى عليها بإخلاء المجمع بناء على تقرير هندسي مشوب بالقصور - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن إخلاء المجمع يعد من قبيل الإجراءات الإدارية الاحترازية العاجلة التي تتسع فيها سلطة الجهة الإدارية وتقوم على أساس من الظن، وأن ذلك الإخلاء يستهدف حماية الساكنين من واقعة التهدم؛ ومن ثم يكون إجراؤه صحيحاً - عدم قيام المدعي بمراجعة المدعى عليها للطعن في الإخلاء أو رفع أسبابه؛ ومن ثم يكون مساهماً في إيقاع الضرر على نفسه - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والحكم برفض الدعوى.

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (الإدارة العامة للدفاع المدني) بتعويضه عن خسارة أجرة السنة الأخيرة لمجمعه السكني جراء إخلائه - الثابت أن إخلاء المجمع السكني جرى بناء على خطاب أمانة محافظة جدة؛ ومن ثم تكون الدعوى في مواجهتها لا للمدعى عليها - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الجواز الشرعي ينافي الضمان).
- القاعد الفقهية: (ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون).
- القاعدة الفقهية: (المفرط أولى بالخسارة).

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٤/٨هـ، ذكر فيها: أنه قام بتأجير المجمع السكني (...) الكائن بمحافظة جدة، العائد ملكيته له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٩هـ، ويتكون من (٤٠) فيلا مستقلة، لشركة طيران (...) بالعقد المؤرخ في ٢٠١٢/٣/٥م، لمدة خمس سنوات على أجرة قدرها ستة ملايين ريال سنوياً، وقد استحق أجرة السنة الخامسة ولم تقم شركة (...) بدفع الأجرة؛ وعليه قام

المدعي برفع دعوى أجرة عقار إلى المحكمة العامة بالرياض المقيدة برقم (٣٩٣٥٧٨١٦٦) وأثناء نظر الدعوى قامت بلدية أبحر بإصدار خطاب برقم (٣٩٠٠١٦٧٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٠هـ، المبني على المحضر المشترك الصادر من إدارة الدفاع المدني يتضمن طلب إخلاء المبنى خلال (٢٤) ساعة لكونه يمثل خطراً على أرواح الساكنين، فقام فضيلة ناظر الدعوى بالمحكمة العامة بندب مكتب هندسي للوقوف على حقيقة صلاحية المبنى، والذي انتهى إلى أن العقار صالح من الناحية الإنشائية وللسكن، وعلى هذا تم الحكم للمدعي بمبلغ قدره ستة ملايين ريال أجرة العام كاملاً، ثم تقدمت شركة طيران (...) بطلب استئناف على الحكم، كما تقدمت بلدية أبحر إلى محكمة الاستئناف بالخطاب رقم (٤٠٠٠٢٠٨٦٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ يفيد صحة الأمر منها بإلزام طيران (...) بإخلاء العقار، وبناءً على هذا الخطاب قضت محكمة الاستئناف بمبلغ قدره ستمئة ألف ريال فقط من أصل ستة ملايين، عن المدة التي قضتها شركة طيران (...) قبل الإخلاء؛ لأن شركة طيران (...) ملزمة بتنفيذ قرار جهة الإدارة، وتم الإشارة في الحكم أن لموكله الحق في الرجوع بالتعويض على الجهة مصدرة أمر الإخلاء فيما يخص باقي الأجرة البالغة (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمئة ألف ريال؛ لكون بلدية أبحر والدفاع المدني أخطأتا في أمر الإخلاء بدون تبليغ أو حضور المدعي، وأثبت التقرير الهندسي بالمحكمة العامة أن المبنى سليم، ثم انتهى في صحيفته إلى طلب الحكم بتعويضه عن خسارته في الأجرة المستحقة له بسبب خطأ المدعى عليهما بمبلغ قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠)

خمسة ملايين وأربعمئة ألف ريال. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو الوارد في محاضرها، وفيها قدم ممثل أمانة العاصمة المقدسة مذكرة دفاعه الأولى والتي جاء فيها: الدفع بعدم القبول الشكلي؛ لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمحافظة جدة بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة السابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وحيث إن الدعوى مقامة على أكثر من مدعى عليه، ومن ضمنهم أمانة العاصمة المقدسة، ولعدم إمكانية اشتراك أمانة جدة وأمانة العاصمة المقدسة في عمل واحد لاختلاف النطاق المكاني لعمل كل منهما، وحيث إن بلدية بحرة الفرعية تتبع أمانة العاصمة المقدسة إدارياً ومالياً ومقرها مكة المكرمة، وبذلك تنتفي ولاية المحكمة الإدارية بمحافظة جدة بنظر الدعوى لعدم اختصاصها مكانياً. فعقّبت وكيلة المدعي بمذكرة ردٍّ تضمنت: بأنه بخصوص عدم اختصاص بلدية بحرة الفرعية، فإنها تطلب إسقاط بلدية بحرة، وإدخال بلدية أبحر بمحافظة جدة وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها" كونه ورد خطأ مادي عند رفع الدعوى، علماً بأن صحيفة الدعوى مبين فيها أنها مقامة ضد بلدية أبحر الفرعية بمحافظة جدة وليس بحرة. ثم قدم ممثل أمانة محافظة جدة مذكرة الدفاع الأولى، حيث جاء فيها: أن ما زعمه المدعي في دعواه أن أمانة محافظة جدة ارتكبت في حقه خطأ بإصدارها الخطاب بإخلاء العقار محل الدعوى؛ فهذا قول مردود،

فالأمانة لم تصدر بحقه أي قرار مخالف للنظام. وذكر شارحاً لأسانيده: أنه ورد الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة إلى أمانة محافظة جدة، وحيث إنها الجهة الحكومية المختصة لما تمتلك من خبرة فنية، عليه تم تكليف الاستشاري المتعاقد مع الأمانة لتنفيذ مشروع حصر وتقييم المباني الرديئة الآيلة للسقوط وعمل مخطط لمعالجتها لإعداد تقرير فني تفصيلي بشأن عقار المدعي، وبعد الوقوف على المبنى محل الدعوى من قبل الاستشاري أعد التقرير الفني رقم (Hg٢٠٨٦) الخاص بالمبنى، وحيث تضمن: أولاً: إخلاء المبنى فوراً حمايةً للأرواح والممتلكات. ثانياً: عمل خطة تفصيلية بالإضافة إلى خطة من قبل مكتب هندسي متخصص ودراسة مدى الجدوى الاقتصادية من الترميم. ثالثاً: الكشف وإصلاح العيوب في التمديدات الصحية وخطوط التغذية وإصلاحها كما يجب إعادة أعمال العزل للمطابخ ودورات المياه. مما سبق يتضح أن القول بأن إجراء الأمانة صدر دون دراسة هو قول لا يؤيده واقع الأمر. وأضاف: بأنه وبالاطلاع على التقرير الهندسي سيتبين انتفاء الخطأ من جانب الأمانة؛ الأمر الذي تنتفي معه أركان المسؤولية التقصيرية، وتنتفي معه مطالبة المدعي بالتعويض، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى موضوعاً. ثم قدم ممثل مديرية الدفاع المدني مذكرة الدفاع الأولى حيث جاء فيها: الدفع بعدم القبول؛ إذ أن مديرية الدفاع المدني ليس لها صفة في الدعوى كونها لم تصدر ما يستوجب أمر الإخلاء، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تسبب المدعى عليها في إخلاء العقار، وبذلك تنتفي الصفة في مواجهة الإدارة العامة للدفاع

المدني بمحافظة جدة. فعقبت وكيلة المدعي بمذكرة رد تضمنت: أنه رداً على دفاع أمانة محافظة جدة فإن خطأ التقرير الهندسي تتحمله جهة الإدارة. وذكرت شارحةً لأسانيدها: أن أمانة محافظة جدة أصدرت خطابها إلى شركة الكهرباء عام ١٤٤١هـ بإعادة التيار الكهربائي بعد فصله، وهذا يعني استشعار الأمانة بأنه صدر منها الخطأ في إصدار قرار الإخلاء. وأضافت إلى أن إجراءات القرار الإداري تمت في مواجهة غير ذي صفة حيث إن خطاب الإخلاء موجه لطيران (...)؛ وعليه فإن القرار الإداري لم يتم في مواجهة صاحب صفة، وهو المالك مما يعتبر معيباً. وأشارت إلى وجود تقرير رسمي في القضية رقم (٣٩٣٥٧٨١٦٦) صادر من المكتب الهندسي (...)، وهو معتمد من قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة، ومفاده أن العقار صالح من الناحية الإنشائية ومؤهل للسكن، وطعنت على التقرير الهندسي الذي تم بإشراف أمانة محافظة جدة بالأوجه التالية: أ-أن التقرير متناقض؛ حيث إن الرأي الفني الذي يسبق التوصية لم يتضمن ما يفيد أن المبنى مهدد بالانهيار أو ما يهدد السلامة للساكنين، وكانت الملاحظات متعلقة بالترميمات في البدروم فقط، كما أن اللجنة أوصت بإجراء الترميم فكيف يطلب الترميم في بعض الأماكن البسيطة ويوصي بإخلاء العقار لوجود خطر على الأرواح، فإذا كان الترميم يعالج ذلك فلا يكون هناك خطراً مطلقاً. ب-أن التقرير الهندسي قاصر، حيث إن المجمع به (٤٠) فيلا سكنية مستقلة، ولم يتم إيضاح عدد الفلل التي فيها الخلل ومدى تأثيره على باقي العقارات، ولا يتصور أن تكون جميع الفلل بها نفس الخلل في ذات الوقت، ولا يمكن أن يكون

العيب في أربعين فيلا مرة واحدة. ج-أن أعمال الخبرة نظاماً لا تُقبل دون مناقشة الخبير لطرفي الدعوى حسبما قضت به المادة (٢/١٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. د-أن معاينة التقرير الهندسي المقدم من المدعى عليها لم يتم في حضور المدعي، ولا يعلم موكلها هل قام بالمعاينة على المجمع أم لا، كما أن اللجنة لم تقطع بنتيجة مؤكدة، وقررت في ختام التقرير بأن المبنى يحتاج إلى معاينة مكتب هندسي، فمما سبق يتضح خطأ أمانة محافظة جدة، وترتب عليه ضرر بالمدعي يتمثل في خصم قيمة الأجرة المستحقة على طيران (...)، وتسبب في خسارة المدعي لمبلغ قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمئة ألف ريال، وهو فرق قيمة الأجرة المستحقة على طيران (...) والتي حكمت محكمة الاستئناف بعدم استحقاقها. ورداً على دفاع ممثل الدفاع المدني فإن خطاب الإخلاء الذي صدر من أمانة محافظة جدة مبني على خطاب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني رقم (٣٠٤٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ المشار إليه في المحضر المشترك بتاريخ ١٤٣٩/٨/٦هـ. وأضافت بأن إجراءات الكشف والتقييم لسلامة المباني هي من اختصاص لجنة تتضمن جهات عدة منها الدفاع المدني، فيتبين أن إدارة الدفاع المدني صاحبة صفة في الدعوى، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويض المدعي بمبلغ قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمئة ألف ريال عن خسارة المدعي للأجرة بسبب المدعى عليهما. ثم عقب ممثل إدارة الدفاع المدني بمذكرة ردٍّ تضمنت: أن الجهة المدعى عليها إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة لم يصدر منها أمر إخلاء للعقار أو

تقرير بعدم صلاحية المبنى محل المطالبة بدعوى التعويض، ولم تكن سبباً في ذلك وليست جهة هندسية لتقيّم حالات المباني وتحدد مدى صلاحيتها للسكن من عدمه. وأضاف بأن الدفاع المدني قام بتلقي بلاغاً يفيد بحالة سقوط أجزاء من سقف الغرف، وباشر فريق الإنقاذ الحادث، وكإجراء رسمي يتم تسليم الحادث للجهة المختصة بموجب محضر مشترك مع من يمثل أمانة محافظة جدة -مندوب الطوارئ والأزمات- حسب الإجراءات المتبعة بين الجهات لإثبات الحالة، وأشار إلى أن الخطاب الموجه من إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة برقم (٣٠٤٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢هـ إلى مدير إدارة الطوارئ والكوارث لم ينص على طلب إخلاء العقار، بل نص على طلب وقوف الجهة المختصة من قبل الأمانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات؛ لكون تلك المباني تشرف عليها أمانة محافظة جدة وترأسها وتتدرج تحت اختصاصها. وأشار إلى أن نتائج وتوصيات التقرير الهندسي لا تعبر عن إرادة الدفاع المدني بمحافظة جدة، فيتضح أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة لا تختص بالنظر في أمر الإخلاء من عدمه، وانتهى في مذكرته إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لانعدام الصفة في مواجهة إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة. وسألت الدائرة مدير المكتب الهندسي المكلف من قبل أمانة محافظة جدة (...) للوقوف على الموقع محل الدعوى وإعداد التقرير الهندسي والفني بشأنه، عن قيامه بالكشف على جميع الفلل في الموقع محل الدعوى؟ فأجاب بالنفي، وأنه لم يقم بالكشف إلا على ما حددته له أمانة محافظة جدة، وهو ما حصل فيه الانهيار ولم يشمل ذلك جميع

الفلل. ثم قدمت وكيلة المدعي مذكرة رد لم تخرج في مجملها عما سبق ذكره، كما قدم ممثل أمانة محافظة جدة مذكرةً أرفق بها إفادة الاستشاري بشأن التقرير الهندسي المعد لأجل الكشف على العقار محل الدعوى، وتضمن إيضاح التوصيات الصادرة في التقرير الهندسي، كما تضمن شرح آلية عمل المكتب الهندسي وفق العقد المبرم بين المكتب وأمانة محافظة جدة، وجاء فيه: أن المبنى عبارة عن مجمع سكني مسلح مكون من بدروم متصل ببعضه البعض، يعلوه كتل إنشائية متصلة ببعض، أجزاء منها في الدور الأول، وهذه الكتل الإنشائية عبارة عن دورين وأخرى مكونة من ثلاثة أدوار، والمقصود بالكتلة الإنشائية: هي مبنى أو جملة إنشائية متصلة ومترابطة عناصرها الإنشائية كوحدة واحدة غير مفصولة إنشائياً في أي نقطة من النقاط بنظام إنشائي واحد أو مختلف، وقد أسفرت المعاينة الظاهرية لسقف البدروم للمجمع وما تمت معاينته بالتحديد هي غرف للسائقين وغرف للخادمات ومسابح وصالة رياضية والممرات وأماكن الاستراحة والجلوس، إلى وجود نسبة تآكل للحديد بدرجة عالية، حتى وصل التآكل ببعض الأسقف إلى تكسر شبكة حديد التسليح للأعصاب والكمرات الرئيسية والبلاطات وتقعر الأسقف وانتفاخها وظهور التصدعات والشروخ الطويلة وصدأ حديد التسليح، وتلك مؤشرات إنشائية على أن الانهيار حادث ما لم تتم المعالجة، مما يؤثر سلامة البدروم على المباني التي تعلوه ومؤسسة عليه إنشائياً، وهذا يغني عن المعاينة الداخلية للوحدات المكونة للكتلة الإنشائية. وأضاف أن الفلل في المجمع مقسمة على عدد ست كتل إنشائية، ولم يتم

حصر عدد الوحدات السكنية داخلها؛ لكون التقييم للناحية الإنشائية للمبنى فقط. ثم قرر الأطراف الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين تعويضه بمبلغ قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمئة ألف ريال عن خسارته لأجرة السنة الأخيرة للمجمع السكني الكائن بحي الشاطئ بمحافظة جدة العائد ملكيته له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٩هـ بسبب خطأ المدعى عليهما؛ فإن هذه الدعوى حسب التكييف النظامي الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى التعويض، وتختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على اختصاصها بالفصل في: "دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما أنها داخلة في نطاق ولاية المحكمة المكانية وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أنها محالة إلى الدائرة طبقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن القبول الشكلي، فالثابت من أوراق الدعوى صدور خطاب أمانة محافظة جدة ذي الرقم (٣٩٠٠١٦٧٦٥٠) وتاريخ

١٤٣٩/٩/٢٠هـ المتضمن طلب إخلاء المجمع السكني، وهو ما يمثل تاريخ نشوء الحق، إذ إن القرار آنف الذكر هو ما أنتج الفعل الضار بالنسبة للمدعي، وحيث إن المدعي تقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٤/٨هـ؛ فإن الدعوى أقيمت خلال الأجل المضروب لها نظاماً؛ لموافقتها المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونصها: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وحيث إن من الأمور التي يتعين على ناظر الدعوى التحقق منها قبل الخوض في موضوعها التأكد من شرط الصفة بأن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة، ليقوم الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وإلا انعدمت من أساسها وأصبح من غير المجدي الخوض فيها، وبما أن الدعوى أقيمت في مواجهة إدارة الدفاع المدني وأمانة محافظة جدة، والمدعي يطلب الحكم بتعويضه مبلغاً قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمئة ألف ريال من المدعى عليهما متضامنين بسبب اشتراكهما في الخطأ، فإنه تبين للدائرة أن الصفة في الدعوى الماثلة لا تنعقد في مواجهة إدارة الدفاع المدني؛ إذ لم يحصل منها خطأ البتة؛ لأن مباشرتها لحادث سقوط سقف المجمع السكني محل الدعوى بعد تلقيها بلاغاً بذلك ثم إصدار محضر مشترك بتاريخ ١٤٣٩/٨/٦هـ يتضمن تفاصيل الواقعة؛ ومن ثم إحالة ذلك إلى أمانة محافظة جدة، كل ذلك يعتبر من محض اختصاصها ولم تتجاوزه، وانتهى

دورها بمجرد تسليم الحادث إلى الجهة صاحبة الاختصاص، وبما أن مندوب الطوارئ والأزمات بأمانة محافظة جدة قام باستلام الحادث، وبما أن الأمانة أصدرت خطابها ذا الرقم (٣٩٠٠١٦٧٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٠هـ المتضمن طلب إخلاء المجمع السكني محل الدعوى والموجه إلى شركة طيران (...)؛ فإن الصفة في الدعوى تنعقد لأمانة محافظة جدة؛ مما تقضي الدائرة بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة أمانة محافظة جدة دون غيرها، وإخلاء إدارة الدفاع المدني من هذه الدعوى؛ لانعدام صفتها فيها. وعن الموضوع، فإن الدعاوى المتعلقة بالتعويض يستلزم النظر فيها بحث مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية في أعمال أو قرارات جهة الإدارة، وهي كالآتي: أولاً: التعدي (الخطأ)، ويتمثل في صدور قرار الإدارة أو كان توجه عملها مخالفاً لأحكام النظام. ثانياً: الضرر، وهو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن جراء أعمال الإدارة. ثالثاً: الإفضاء، وهو ما اصطلح عليه بالعلاقة السببية بين التعدي (الخطأ) والضرر. وبما أن ادعاء المدعي بخطأ أمانة محافظة جدة كان على أساس أن أمانة محافظة جدة أخطأت في إصدارها لقرار إخلاء المجمع السكني؛ بناءً على التقرير الهندسي المقدم من مكتب (...) المكلف من قبل الدائرة الحقوقية الثامنة والعشرين بالمحكمة العامة في الرياض، على إثر الدعوى المقامة من المدعي ضد المستأجر للموقع -شركة طيران (...)- والمتضمن في خلاصته أنه: "بشكل عام، المبنى القائم سليم من الناحية الإنشائية وصالح للانتفاع به ماعدا بعض الأماكن التي تم الإشارة إليها في الفقرة السابقة والتي تمت معاينتها

في الأدوار المختلفة نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات الهندسية المعتمدة، كذلك بسبب عدم الالتزام بالصيانة الدورية للمبنى، ومعالجة بعض العناصر الخرسانية بطرق غير هندسية، كذلك بسبب الرطوبة وقرب المباني محل الدراسة من البحر، على العكس من المباني الأخرى فإنها سليمة على وضعها الحالي ومطابقة للمواصفات الفنية"، ولما كان التقرير الهندسي الذي استندت عليه أمانة محافظة جدة والذي بناء عليه وجهت المستأجر -شركة طيران (...)- بإخلاء كامل الفلل يعتريه جملة من الأخطاء، منها ثبوت عدم الكشف على جميع المباني محل الدعوى بالاستناد على إفادة مدير المكتب الهندسي (...) المكلف من قبل أمانة محافظة جدة بأنه لم يقم بالكشف إلا على ما حددته له أمانة محافظة جدة، وهو ما حصل فيه الانهيار، ولم يشمل ذلك جميع الفلل، على خلاف التقرير الهندسي المقدم من مكتب (...) الذي شمل الكشف فيه على جميع المباني، وأيضاً ثبت لدى الدائرة أن آلية عمل المكتب الهندسي المكلف من قبل أمانة محافظة جدة وفق ما قرره المكتب الهندسي في مذكرته المقدمة أثناء نظر الدعوى، كانت معاينة ظاهرية للموقع، وقرر أن هذا كافٍ لإخلاء الموقع، ولا يسلم بهذا الإجراء والدفع من قبل المكتب الهندسي، لمعارضته ما هو قرر من أن الأعمال الفنية والهندسية محلها أشياء مادية تقام عليها الاختبارات اللازمة للوصول للنتيجة المحققة، لا أن يكتفى بالنظر الخارجي المجرد، ولو كان هذا كافٍ لما سلك مكتب (...) المكلف من المحكمة العامة إجراء الكشف على جميع الفلل، وإجراء اختبار الموجات الصوتية وغيرها من الأعمال الفنية المتخصصة، كما أن دفع المدعى

عليها بأن الموقع عبارة عن ست كتل إنشائية يتبين منه أن الخلل لو وجد وعلى فرض امتداده لغيره، يلحق فقط بما هو متصل بالكتلة التي تربطه بغيره، لا أن يمتد ذلك لجميع الكتل المنفصلة، وحيث إنه ثبت لدى الدائرة أن التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) التابع لأمانة محافظة جدة شابه القصور وعدم الدقة في الإجراءات التي اتخذها، بما يقدح ذلك في صحة التقرير الهندسي، وعلى ذلك فإن ادعاء المدعي بوقوع الخطأ من المدعى عليها موصل بما سبق من البينات، مما يتبين معه أن ركن التعدي (الخطأ) متحقق من المدعى عليها، وكان يجدر بأمانة محافظة جدة التدقيق في التقرير الهندسي قبل إصدار قرارها بالإخلاء. ومن جهة ركن الضرر، ولما كانت أمانة محافظة جدة تصرفت بشكل مشروع حينما كشفت عن المجمع السكني محل الدعوى بعد تلقي البلاغ بسقوط أجزاء من السقف، ولكنها أخطأت في تقدير صلاحية المبنى للسكن، متسببةً في وقوع الضرر، مما فوَّت على المدعي المتبقي من أجرة السنة الخامسة المستحقة على شركة طيران (...) بمبلغ قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمئة ألف ريال، حيث سددت شركة طيران (...) بموجب حكم محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤١١٤٠١٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ عن المدة التي بقيت فيها من السنة الخامسة قبل إخلائها مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمئة ألف ريال، والأجرة السنوية المتفق عليها في العقد هي (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال؛ مما يتبين للدائرة تحقق ركن الضرر. وبما أن خطأ أمانة محافظة جدة المتمثل في إصدار الخطاب رقم (٣٩٠٠١٦٧٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٠هـ بإخلاء الموقع، هو

الذي أنتج الضرر، ولم تدفع أمانة محافظة جدة دفعاً صحيحاً سالماً من الاعتراض بما يدل على صحة إجرائها؛ فبالتالي يتحقق ركن علاقة السببية. وبما أن تحقق أركان المسؤولية التقصيرية عن أعمال الإدارة ينتج عنه الحكم بالتعويض، وبانتفائها أو انتفاء أحدها ينتفي التعويض؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي التعويض من أمانة محافظة جدة بالمتبقي من أجرة السنة الأخيرة.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: عدم قبول الدعوى ضد إدارة الدفاع المدني بجدة.

ثانياً: إلزام أمانة محافظة جدة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمئة ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها (أمانة محافظة جدة)- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: الإلزام بالتعويض منقوضٌ بأكثر من سبيل؛ وذلك للآتي: الوجه الأول: أن قرار أمانة محافظة جدة بإخلاء العقار محل الدعوى، هو في حقيقته من قبيل القرارات الإدارية الوقائية العاجلة، فهو مسلك احترازي من الأمانة، وهذا المسلك الاحترازي الوقائي الاحتياطي من قبلها لم يكن نتيجة الكشف الأولي على المبنى، بل كان بناءً على وقوع حادثة في المبنى

أدت إلى سقوط بعض أجزائه؛ ما ترتب عليه مباشرة ذلك الحادث من قبل إدارة الدفاع المدني، والتي أحالت ذلك إلى الأمانة بحكم الاختصاص بعد إثبات واقعة التهدم والسقوط؛ وبناءً عليه ووفقاً لتقرير هندسي أصدرت الأمانة قرارها بالإخلاء، مستهدفة بذلك حماية الأرواح، وسلامة الساكنين والقاطنين بالمجمع، وهذا المسلك من الأمانة هو من قبيل الاستعجال الوقائي الذي يستلزمه الموقف ولاريب، إذ أن القرار الوقائي الاحترازي يقوم على أساس من الظن المحتمل لا غلبة الظن ولا اليقين؛ لأنه بطبيعته وقاية واحتراز، فسلطة جهة الإدارة في الإجراءات الوقائية تتسع، وتقديرها يكون أوسع؛ لكونها تباشر أمراً محتملاً قائماً على الظن وعدم التحقق، ولا يصح تنزيل قواعد النظر في القرار الإداري العادي الذي يقرر الحقوق ويمس المراكز النظامية على القرار الإداري الوقائي الذي هو من قبيل الإجراءات الاحترازية، بل إن أمانة محافظة جدة لو أصدرت قرارها بالإخلاء بناءً على واقعة التهدم والسقوط دون تقرير هندسي لما كان عليها تثريب في ذلك، إذ أن حماية الأرواح من الزهق مقدمة، ولابد فيها من إجراءات مشددة ومستعجلة، هذا من وجه أول وهو متعلق بتكييف قرار الإخلاء، وأنه من قبيل الإجراءات الإدارية الاحترازية التي لا يشترط لقيامها التحقق واليقين، بل يكتفى بمجرد الاحتمال القائم على سند يؤيده؛ وعليه فيكون قرار الإخلاء صحيح من هذا الوجه، إذ هو قائم على أمرين: الأول: واقعة التهدم والسقوط في المبنى والذي أدى إلى استغاثة سكان المجمع بالدفاع المدني، وإثبات تلك الواقعة،

ومباشرة الحادث، وإحالته للأمانة. الثاني: تقرير المكتب الهندسي التابع للأمانة والذي أثبت أهمية الإخلاء نظراً للعيوب الإنشائية والهندسية في المبنى. الوجه الثاني: أنه إذا تقرر صحة قرار الإخلاء، فإنه لا يصح مناهضة ذلك القرار وإبطاله بتقرير هندسي يثبت خلافه، ففضلاً على أن التقرير الهندسي مقدم في دعوى نظرت أمام المحكمة العامة وألغي الحكم المعتمد على ذلك التقرير من محكمة الاستئناف، فإن ذلك التقرير صدر في دعوى بين المؤجر والمستأجر، وكان الأصل أن تندب الدائرة خبرة هندسية وفقاً لقواعد الخبرة حتى تتمكن الأمانة من الوقوف مع جهة الخبرة وتقديم أوجه معارضتها، إلا أن كل ذلك من تقدير الدائرة، وهو غير مؤثر في جوهره على هذا النقض، وإن كان مؤثراً على صحة النتيجة التي توصل إليها الحكم محل الاستئناف وسيأتي بيانه، والحاصل أن تقرير المكتب الهندسي الذي اعتمدت عليه الدائرة في حكمها إنما بني على أساس صلاحية المبنى للسكن والانتفاع به على وجه الديمومة، وهذا ليس محل الدعوى، إذ محلها صحة قيام الأمانة باتخاذ إجراء وقائي بالإخلاء منعاً من إمكانية سقوط أو تهدم بعض أجزاء المبنى مرة أخرى. الوجه الثالث: أن تقرير المكتب الهندسي الذي اعتمدت عليه الدائرة في حكمها، أثبت صحة قرار الإخلاء، حيث إن التقرير قرر: (بشكل عام، المبنى القائم سليم من الناحية الإنشائية وصالح للانتفاع به ماعدا بعض الأماكن التي تم الإشارة إليها في الفقرة السابقة والتي تمت معاينتها في الأدوار المختلفة نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات الهندسية المعتمدة، كذلك بسبب

عدم الالتزام بالصيانة الدورية للمبنى، ومعالجة بعض العناصر الخرسانية بطرق غير هندسية، كذلك بسبب الرطوبة وقرب المباني محل الدراسة من البحر، على العكس من المباني الأخرى فإنها سليمة على وضعها الحالي ومطابقة للمواصفات الفنية)، وهذا يؤكد أن المبنى في بعض كتله الخرسانية يعاني من إشكالات هندسية وإنشائية، والقرار الوقائي بالإخلاء يكفي لقيامه صحيحاً هذا التقرير، حيث إنه أثبت وجود إشكالات في بعض الكتل الخرسانية المتعلقة بالمبنى هندسياً وإنشائياً، ولو كان قرار الأمانة بالإزالة والهدم لكان صحيحاً ما اتجهت إليه الدائرة من الأخذ بالتقرير، أما وقرارها وقتي احترازي وقائي فلا سبيل إلى إبطاله بتقرير يؤكد صحة قيامه، فالتقرير أثبت وجود العيب الهندسي والإنشائي وأن ذلك العيب هو المتسبب في واقعة السقوط والتهدم، بل إن التقرير أثبت عدم وجود صيانة دورية للمبنى رغم احتياج المبنى لذلك، وهذا السبب كافٍ في حمل قرار الإخلاء على الصحة. الوجه الرابع: أن في إثبات عكس المسألة تقرير لصحة قرار الإخلاء، وبيان ذلك أنه على فرض أن الأمانة لم تصدر قرارها بالإخلاء على وجه الاستعجال بعد واقعة التهدم والسقوط لأجزاء من المبنى، ثم وقعت واقعة تهدم وسقوط أخرى في المبنى أدت إلى زهوق أنفس بشرية، لكان قيام المسؤولية بالتعويض عن تلك الأرواح التي ذهبت في مواجهة الأمانة متوجهاً، إذ كان يصح الاعتماد قضاءً على التقرير الهندسي الذي أقامت عليه الأمانة قرارها بالإخلاء في ترتيب المسؤولية عليها، بل لقيل لها كان لزاماً عليك إخلاء المبنى

دون تقرير هندسي بمجرد وجود تهدم وسقوط في المبنى؛ وعليه لا يصح أن تحمل الأمانة المسؤولية التقصيرية أياً ما كان قرارها بالإخلاء أو الإبقاء؛ ما يدل على صحة قرار الإخلاء وسلامته. الوجه الخامس: أن المستأنف ضده كان من الواجب عليه والمتعين مراجعة الأمانة بعد صدور قرار الإخلاء وذلك لتلافي الملحوظات المتعلقة بالمبنى، فقرار الإخلاء ليس قراراً بالإزالة أو منعاً دائماً من الانتفاع، بل هو قرار وقتي لمصلحة حماية ساكني المجمع، ولا يصح الدفع بعدم علمه بذلك إذ أن الثابت إبلاغ الأمانة لمالك المنفعة (المستأجر) بالإخلاء، ولذلك فإنه يلزم من الحكم محل الاستئناف أن يعوض المالك (المستأنف ضده) عن كل سنة مادام قرار الإخلاء باقياً، فلو أن المالك تراخى في إقامة الدعوى بالتعويض حتى مرت عشر سنوات على قرار الإخلاء، وقبل انتهاء العشر رفع دعوى بالمطالبة بأجرة المثل، فإنه سيقضى له بالتعويض عن كل سنة بناءً على الحكم محل الاستئناف، إذ أن قرار الإخلاء وفقاً لقضاء الدائرة غير صحيح، وهذا اللازم لا قائل به؛ ما يدل على عدم صحة ما انتهى إليه الحكم محل الاستئناف، وهو يدل من وجه أظهر إلى أن المضرور من قرار الإخلاء كانت عليه مسؤولية الطعن في قرار الإخلاء أمام الأمانة، وطلب إلغائه وإثبات الأجزاء الصالحة للسكنى والانتفاع، ومعالجة الأجزاء غير الصالحة إنشائياً، وتلافي العيوب الهندسية، حتى يرتفع قرار الإخلاء، إلا أن الثابت أن المستأنف ضده لجأ لدعوى التعويض مباشرة. الوجه السادس: أن الحكم محل الاستئناف قضى بكامل الأجرة وفقاً للعقد، وهذا غير صحيح وفقاً

لأسباب الحكم ذاتها، فالحكم بني على تقرير هندسي أثبت أن بعض أجزاء المبنى معيبة، ولا يمكن الانتفاع بها، ولاريب أن هذه الأجزاء لها حظها من الأجرة، فكان من المتعين إسقاط تلك الأجرة، بمقدار ما نقص من المنفعة، سواء بسواء، لا أن يقضى بكامل أجرة المبنى، ثم إنه لا يصح الاستناد إلى العقد في تقرير الأجرة، بل الأصل أن يصار في مثل ذلك إلى أجرة المثل، وهي تختلف عن الأجرة المسماة في العقد، فقد تكون الأجرة المسماة في العقد زائدة عن أجرة المثل. والحاصل من كل تلك الأوجه، أنه بتنزيل قواعد المسؤولية التقصيرية على الدعوى الماثلة، يستبين أن القرار بإخلاء المجمع الذي يطالب المستأنف ضده التعويض لقاء الضرر الذي أصابه بسببه، هو من قبيل القرارات الإدارية الوقتية العاجلة الوقائية، وهو قرار بالإخلاء مبني على وقوع واقعة بالهدم والسقوط لبعض أجزاء المبنى، ثم هو مبني على تقرير هندسي يصح حمل القرار الوقائي عليه، والقرار العاجل الاحترازي لا يتطلب لصحته التحقق والتأكد من كافة العناصر المحيطة على وجه اليقين، بل يكتفى فيه بالاحتمال، خاصة إذا كان الإجراء الاحترازي فيه حماية للأرواح والأنفس من الهلكة، فسلطة جهة الإدارة تتسع في هذا المقام، وبما أن من المتقرر أن (الجواز الشرعي ينافي الضمان)، وأن (ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون)، وبما أن الثابت أن المستأنف ضده ساهم في إيقاع الضرر بنفسه بعدم قيامه بمراجعة الأمانة ورفع الأسباب الموجبة للإخلاء، من إصلاح المبنى، وتلاف العيوب الهندسية والإنشائية والتي أثبتها التقرير المقدم من قبله، وأن (المفرط

أولى بالخسارة)؛ وعليه فإن المحكمة تنتهي إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف فيما قضى به من التعويض في مواجهة الأمانة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.